P U T U S A N

Nomor 1178/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SULAIMAN HSB Alias LEMAN;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun / 5 Oktober 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gg. Rambutan Lingk. IV Kel. Besar Kec. Medan; Labuhan Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Bangunan;

Terdakwa Sulaiman Hsb Als Leman ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 April 2023;

Terdakwa Sulaiman Hsb Als Leman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Perpanjang oleh Pengadilan Tinggi Medan yang pertama sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1178/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1178/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN HSB ALIAS LEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa SULAIMAN HSB ALIAS LEMAN dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan terdakwa SULAIMAN HSB ALIAS LEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukummenguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,sebagaimana diatur dan diancamPasal 112 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN HSB ALIAS LEMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam;
- uang sejumlah Rp. 8000 (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nopol BK 677;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman HSB alias Leman pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Bakti Abri Lorong Inpres Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak dan melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 wib setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa adalah penjual Shabu dan sering melintas di Jalan Bakti Abri Lorong Inpres Kel. Martubung Kelc. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian saksi dari kepolisian pun langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi dari kepolisian tersebut melihat terdakwa Sulaiman HSB alias Leman melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan nomor Polisi BK 6773 AJJ . kemudian ada saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa, kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastic kilp yang setelah diperiksa berisi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi yang berhasil menangkap terdakwa juga mengambil bungkusan plastic yang di buang oleh terdakwa dan saksi juga menyita 1 buah handphone Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Lelek di dekat SD daerah Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan kota medan dan membeli narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dengan harha Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa berdasarkan hasil Lab. Kriminalistik No : 2184/nnf/2023 pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M. Farm Apt dan Husnah Sari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M. Tanjung S.p.d menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah positive mengandung Met amphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiranI UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman HSB alias Leman pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Bakti Abri Lorong Inpres Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memilikim, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 wib setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa adalah penjual Shabu dan sering melintas di Jalan Bakti Abri Lorong Inpres Kel. Martubung Kelc. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian saksi dari kepolisian pun langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi dari kepolisian tersebut melihat terdakwa Sulaiman HSB alias Leman melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan nomor Polisi BK 6773 AJJ . kemudian ada saksi melakukan penghadangan terhadap terdakwa, kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastic kilp yang setelah diperiksa berisi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi yang berhasil menangkap terdakwa juga mengambil bungkusan plastic yang di buang oleh terdakwa dan saksi juga menyita 1 buah handphone Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Bahwa berdasarkan hasil Lab. Kriminalistik No : 2184/nnf/2023 pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M. Farm Apt dan Husnah Sari M. Tanjung S.p.d menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah positive mengandung Met amphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiranI UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johansyah Putra,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sulaiman Hsb Alias Leman pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Umum Jalan Bakti Abri Lorong Inpre Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (Satu) buah Plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam, uang sejumlah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nopol BK 6773 AJJ;
   - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah dari seseorang bernama Lelek di daerah jalan Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tujuan nya akan di jual kembali;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
   - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Defi Aldi,** kererangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sulaiman Hsb Alias Leman pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Umum Jalan Bakti Abri Lorong Inpre Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (Satu) buah Plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam, uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nopol BK 6773 AJJ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah dari seseorang bernama Lelek di daerah jalan Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tujuan nya akan di jual kembali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Umum Jalan Bakti Abri Lorong Inpre Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan 1 (Satu) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) yang terdakwa buang dari genggaman tangan ke tanah, 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam, uang sejumlah Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nopol BK 6773 AJJ yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Lelek di daerah jalan Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda moto Honda Scoopy berwarna abu-abu di Jalan Umum Jalan Bakti Abri Lorong Inpre Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota, yang tiba-tiba dihadang oleh saksi-saksi dari pihak kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam;
- Uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nopol BK 677;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Umum Jalan Bakti Abri Lorong Inpre Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan 1 (Satu) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) yang terdakwa buang dari genggaman tangan ke tanah, 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam, uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nopol BK 6773 AJJ yang digunakan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Lelek di daerah jalan Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda moto Honda Scoopy berwarna abu-abu di Jalan Umum Jalan Bakti Abri Lorong Inpre Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota, yang tiba-tiba dihadang oleh saksi-saksi dari pihak kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Lab. Kriminalistik No : 2184/nnf/2023 pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si M. Farm Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.p.d menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah positive mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiranI UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan Sulaiman Hsb Als Leman Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Umum Jalan Bakti Abri Lorong Inpre Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) yang terdakwa buang dari genggaman tangan ke tanah, 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam, uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nopol BK 6773 AJJ yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Lelek di daerah jalan Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Lab. Kriminalistik No : 2184/nnf/ 2023 pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si M. Farm Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.p.d menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah positive mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiranI UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut diatas. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur pada dakwaan Primair, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan atas dakwaan subsidair. Oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu:

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan adalah barang tersebut ada padanya atau ada dalam penguasaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Umum Jalan Bakti Abri Lorong Inpre Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota yang disita dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) yang terdakwa buang dari genggaman tangan ke tanah, 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam, uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nopol BK 6773 AJJ yang saat itu dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Lelek di daerah jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memilki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu). Sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara. Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 6773 AJJ, yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN HSB Alias LEMAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN HSB Alias LEMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
   - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 6773 AJJ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal September 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Amellisa Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)